CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

TITULO: **POLÍTICA DE TELETRABAJO**					
REF: **RH-024**	INICIO VIGENCIA			VERSION	PAGINA 1 DE 9
	DIA	MES	AÑO		
	01	**DIC**	**2023**	**1 .0**	

OBJETIVO:

La presente política tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares en donde los empleados de Canon Mexicana, bajo la modalidad de teletrabajo, realicen sus actividades, a fin de prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un medio ambiente seguro y saludable en su entorno laboral.

ALCANCE:

Canon Mexicana cuenta con un esquema de trabajo híbrido en la que los empleados deben presentarse dentro de las instalaciones de la empresa tres días a la semana.

Algunos empleados, por necesidades personales, han solicitado realizar su trabajo de manera totalmente remota sin la obligación de presentarse en la empresa, salvo cuando así le sea requerida por ésta. Esta política es aplicable a este grupo particular de empleados.

La presente política no es aplicable a los empleados que, por la naturaleza de sus actividades, realizan sus actividades en las instalaciones del cliente y por lo tanto, no se considera bajo la modalidad de teletrabajo, cayendo en este supuesto las siguientes posiciones:

- Operadores
- Ingenieros de Servicio
- Representantes de Ventas
- Especialista de Sales Marketing Zona Norte

DEFINICIONES:

Para efectos de la presente política, deberán considerarse las siguientes definiciones:

ELABORADO POR	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
Oscar Ríos Especilaista Jurídico Fecha: 29/11/2023	María de Lourdes Aranda Especialista en RRHH Fecha: 29/11/2023	Carolina Mejía VP Administrativo Fecha: 29/11/2023

Accidente de Trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél.

Acontecimiento traumático severo: Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros.

Actos Inseguros: Las acciones realizadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo que implican una omisión o violación a un método de trabajo o medida determinados como seguros.

Agente: El elemento físico, químico, biológico o mecánico que, por ausencia o presencia en el lugar de trabajo puede afectar la vida, salud e integridad física de la persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo.

Carga de trabajo: Se refieren a las exigencias que el trabajo impone a la persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo y que exceden su capacidad. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes.

Condiciones Inseguras: Aquéllas que derivan de la inobservancia o desatención de los procedimientos o medidas de seguridad establecidas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo o en la normatividad de la materia, que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, o daños materiales en el lugar de trabajo.

Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, equipo (incluido el equipo de cómputo), herramientas y materiales, que pueden provocar un incidente, accidente, enfermedad de trabajo, o daño material en el lugar de trabajo.

Desconexión: Derecho de un trabajador a apartarse del trabajo (incluida la desconexión de las TIC de manera digital) y abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

En horarios flexibles, la desconexión aplica también durante las pausas convenidas entre la persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo con el patrón y asentadas, según aplique, en el contrato colectivo de trabajo o reglamento interior.

Factores de Riesgo Ergonómico: Aquéllos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo, derivado del equipo de cómputo, herramientas (incluidas las TIC´s) o puesto de trabajo.

Factores de Riesgo Psicosocial: Aquéllos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia, por el trabajo desarrollado.

Enfermedad de Trabajo: Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios**.**

Incidentes: Los acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las instalaciones, equipo de cómputo (incluida las TIC´s), herramientas y/o materiales utilizados, e interferir en los procesos y actividades, y que en circunstancias diferentes podrían haber derivado en lesiones a la persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo, por lo que requieren ser investigados para considerar la adopción de las medidas preventivas pertinentes.

Ley: La Ley Federal del Trabajo.

Lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el Teletrabajo: Herramienta elaborada mediante la cual se evalúa si el lugar de trabajo cuenta o no con las condiciones seguras y saludables para el desempeño del Teletrabajo.

Lugar de trabajo: Espacio físico fijo y privado, fuera del centro de trabajo y ajeno a éste, convenido con el patrón para llevar a cabo el Teletrabajo.

Persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo: Persona trabajadora que presta su servicio personal, remunerado y subordinado en lugar fijo distinto al centro de trabajo, y utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el desempeño de sus labores.

Reversibilidad: El cambio en la modalidad de Teletrabajo al trabajo presencial, atendiendo a lo establecido en el artículo 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

Riesgos de Trabajo: Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): El conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos proporcionados por el patrón, que tienen como propósito, en este caso, facilitar las tareas y funciones de las personas trabajadoras bajo la modalidad de Teletrabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información.

Validación de la Lista de Verificación de las condiciones de seguridad y salud en el Teletrabajo: Confirmación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del lugar de trabajo de la persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo, que realiza la Comisión de seguridad e higiene a las condiciones declaradas, evaluadas y evidenciadas a través de la "Lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el Teletrabajo" (y, en su caso, a través de evidencias fotográficas o de video) y que, en su caso, da por aceptables para su desarrollo.

LINEAMIENTOS GENERALES.

1.- Canon Mexicana tiene como regla general de condiciones laborales para sus trabajadores, los siguientes esquemas de trabajo:

a) PRESENCIAL.- Para aquellos empleados que por la naturaleza de su trabajo deban acudir de manera cotidiana a las instalaciones de la empresa:
   - Ingenieros de servicio de foto y video
   - Print Spot
   - Canon Academy
   - Recuros Humanos
   - Servicios Generales
   - Logística

b) HÍBRIDO.- Para aquellos trabajadores que parte de sus funciones pueden ser desempeñadas de manera remota, se les autoriza un esquema híbrido mediante el cual, los trabajadores están obligados a trabajar un mínimo de tres días a la semana dentro de las instalaciones de la empresa.

c) REMOTO.- Para aquellos empleados que por la naturaleza de sus funciones, deben desempeñar sus actividades en las instalaciones de los clientes. Estos empleados quedan excluidos del campo de aplicación de la presente política.

2.- En adición a los esquemas anteriores, algunos empleados han solicitado, que por naturaleza propia de su dinámica familiar, les sea autorizado el esquema de teletrabajo.

Al hacer esta autorización, el empleado expresamente reconoce que esta autorización puede darse por terminada en cualquier momento y sin ninguna responsabilidad para la empresa, si las necesidades de ésta llegasen a cambiar y se requiera su presencia bajo esquema híbrido o presencial.

La identificación de estos empleados será controlada por el departamento de Recursos Humanos, quien será responsable de obtener las debidas autorizaciones por parte del Gerente del área a la que corresponda el empleado, así como a mantenerla actualizada en todo momento.

3.- Para aquellos empleados autorizados bajo esquema de teletrabajo, la empresa se obliga a lo siguiente:

a) En caso de que alguno de los empleados bajo el esquema de teletrabajo estuviese expuesto a riesgos por motivo de su trabajo, se compromete a informar de manera periódica sobre dichos riesgos con el fin de que exista una cultura de prevención de riesgos o accidentes por la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos o mecánicos, o a factores de riesgo psicosociales y ergonómicos, así como otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de nuestros empleados.

b) Con el fin de evitar el aislamiento, los empleados deberán asistir a reuniones presenciales o virtuales que se organicen, mismas que serán convocadas con suficiente anticipación. Asimismo, la empresa pone a disposición de los empleados las herramientas

tecnológicas para mantenerse en comunicación constante con el resto de los empleados a través de correo electrónico, teams o telefonía celular.

d) Las herramientas señaladas en el numeral anterior, serán los mecanismos oficiales de comunicación entre el centro de trabajo y las personas que teletrabajen.

e) No obstante lo anterior, la empresa mantiene para todos los empleados la posibilidad de acudir a las instalaciones cualquier día y horario hábil, sin necesidad de aviso previo y con plena libertad de acceso a las instalaciones, incluyendo el área de estacionamiento.

f) El centro de trabajo respetará la privacidad de todos sus empleados, pero estará facultado para medir la productividad y establecer las reglas de participación en eventos corporaivos, juntas presenciales o virtuales, pudiendo solicitar que las cámaras se enciendan durante la participación de los empleados en ellas.

Todos los empleados de la organización, incluyendo aquellos a los que se les ha autorizado el esquema de teletrabajo, tendrán el derecho a la desconexión de las herramientas de comunicación, mensajería u otros mecanismos de contacto durante las pausas para alimentos, lactancia, término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias. La empresa no podrá comunicarse con los trabajadores durante dichas pausas, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

g) Todos los trabajadores, incluyendo aquellos a los que se les haya autorizado el teletrabajo, deberán cumplir con la totalidad de su jornada laboral establecida en el contrato, por lo que el centro de trabajo podrá mantener contacto y mando en cualquier momento, con excepción de las pausas para alimentos o lactancia, el término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

Salvo que en el contrato de trabajo se estipule otra cosa, el horario laboral para todos los empleados es de 08:00 a 17:00 hrs., con un horario para disfrutar de los alimentos (desconectado o fuera del centro de trabajo), e las 13:15 a las 14:30 hrs. No obstante lo anterior, si por necesidades propias de la operación es necesario realizar un ajuste, éste se realizará de común acuerdo con el trabajador, y por ningún motivo el horario laboral podrá ser mayor a 8 horas en jornada diurna, 7.5 horas en jornada mixta y 7 horas en jornada nocturna.

h) Todos los empleados, en cualquier modalidad de esquema de trabajo, gozarán del mismo trato, por lo que todas las prestaciones y beneficios serán equivalentes.

i) Las madres en modalidad de teletrabajo y en período de lactancia, tendrán derecho por seis meses a dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien reducir una hora su jornada laboral para alimentar a sus hijos. La distribución de los reposos o la reducción de jornada laboral será acordada conforme a los requerimientos de la persona teletrabajadora.

j) Canon Mexicana se compromete a entregar una silla de tipo ergonómico para cada persona a la que se le haya autorizado esquema de teletrabajo, en caso de ser necesario y previo dictamen médico, se otorgarán también los útiles y mobiliarios necesarios que garanticen condiciones ergonómicas y posturales del trabajador.

k) El cambio o adición de un nuevo lugar de trabajo para las personas que trabajen en la modalidad de teletrabajo deberá ser solicitado por la persona teletrabajadora al menos con quince días de anticipación, con el fin de que se lleven a cabo los procesos necesarios para validar que dicho lugar cumple con las condiciones de seguridad y salud necesarias para el óptimo desempeño del teletrabajo.

l) Canon Mexicana se compromete a otorgar el equipo de cómputo y/o dispositivos tecnológicos necesarios para el desarrollo del teletrabajo, así como a brindar la asistencia y capacitación necesarias para la instalación y correcto uso de estos.

Las personas trabajadoras bajo la modalidad de Teletrabajo se obligan a tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales, útiles o mobiliario ergonómico que reciban del centro de trabajo, y deberán firmar la carta responsiva que se les otorgue para cada uno de dichos objetos.

m) Canon Mexicana se compromete a realizar un pago mensual a cada persona teletrabajadora por concepto de costos derivados del teletrabajo, dicho pago contemplará el servicio de internet y la parte proporcional de la energía eléctrica. Para el cálculo de dicho pago, se computará el costo del servicio de internet y/o el incremento de velocidad o mejora del servicio requerido para el correcto desempeño del teletrabajo, así como el consumo mensual de energía eléctrica de los equipos informáticos y/o dispositivos electrónicos y, en su caso, el costo diferencial en periodos de invierno y verano. El pago mensual de la parte proporcional de internet y energía eléctrica a que se refiere este párrafo estará incluido en el salario que sea cubierto en las fechas de pago acostumbradas.

n) En caso de que por necesidades propias de la empresa deba darse por terminada la autorización para trabajar bajo el esquema de teletrabajo, la modalidad a presencial o híbrida deberá realizarse con al menos con 20 días de anticipación.

o) Las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo tendrán el derecho de solicitar el cambio inmediato del lugar de trabajo, e inclusive el cambio a la modalidad presencial, cuando existan casos de violencia doméstica. Canon Mexicana se compromete a brindar el servicio de orientación para el manejo de estos riesgos psicosociales o de estrés postraumático, para atender los casos y dar un tratamiento expedito, discreto, con perspectiva de género y no revictimizar a las personas trabajadoras que pongan a consideración una solicitud de esta naturaleza.

4.- Los empleados que hubiesen solicitado esquema de teletrabajo y se les haya autorizado, están obligados a lo siguiente:

a) Cumplir con la presente política y todas las demás en vigor dentro de la organización.

b) Brindar a la empresa las facilidades por escrito para una comprobación física de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el lugar de trabajo, fuera del centro de trabajo, o bien,

c) Aplicar la lista de verificación sobre las condiciones de seguridad y salud en el lugar o lugares de trabajo para desempeñar sus actividades de teletrabajo, antes de figurar como persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, y después de serlo, con la periodicidad que corresponda.

d) Informar a Recursos Humanos cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, o caso de fuerza mayor, que impidan el desarrollo de su trabajo, incluidos aquellos acontecimientos traumáticos severos que hubiere presenciado o sufrido, con motivo o en ejercicio de su trabajo. El escrito deberá contener al menos: la fecha de elaboración; el nombre de la persona trabajadora en la modalidad de Teletrabajo que elabora el escrito; la fecha de ocurrencia, y la descripción de las alteraciones o acontecimientos.

e) Resguardar y conservar en buen estado los equipos (incluidos los de cómputo), materiales, útiles y mobiliario ergonómico que en su caso y de acuerdo con las necesidades de su puesto o actividad se le hayan otorgado para realizar el Teletrabajo en su lugar de trabajo.

f) Observar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los lineamientos sanitarios que en su caso la empresa le requiera.

g) Atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por Canon Mexicana en el desempeño de sus actividades como persona trabajadora bajo la modalidad de Teletrabajo, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.

h) Cumplir con las jornadas laborales completas.

i) Informar por escrito y con antelación a Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio definitivo o temporal, al lugar de trabajo previamente acordado a fin de que, en su caso, se realicen las gestiones para comprobar que el nuevo lugar de trabajo propuesto satisface los requerimientos para que ahí se desarrolle teletrabajo. El escrito deberá contener al menos: la fecha de elaboración; el nombre de la persona trabajadora en la modalidad de Teletrabajo que elabora el escrito; la fecha de ocurrencia, y la descripción del cambio de domicilio.

j) Participar en los procesos de información de riesgos relacionados con sus actividades de teletrabajo y de capacitación que le proporcione Canon Mexicana, así como en las reuniones presenciales o virtuales organizadas para evitar el aislamiento social, de acuerdo con lo que se establece en la presente política.

k) Avisar a Recursos Humanos de los riesgos de trabajo que sufra. El aviso deberá contener al menos: la fecha de elaboración; el nombre de la persona trabajadora en la modalidad de Teletrabajo que elabora el escrito; la fecha de ocurrencia, y la descripción del acontecimiento.

5.- La empresa se reserva el derecho a cambiar las autorizaciones de teletrabajo, sin ninguna responsabilidad.